



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-19-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 27 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2008 - Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2024-135018084- -APN-DR#CNDC, caratulado: "IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2008)".

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 27 de febrero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición N° 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 10 de diciembre de 2024 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA ("IRSA") del fondo de comercio del centro comercial "Terrazas de Mayo", mediante el mecanismo de transferencia de fondo de comercio e instrumentado mediante: boleto de transferencia parcial de fondo de comercio, instrumento definitivo de transferencia parcial de fondo de comercio, Reglas de Convivencia entre IRSA e INC S.A. del inmueble general donde se ubica el shopping center Terrazas de Mayo y el supermercado Carrefour, acta de entrega de posesión y acuerdo de cesión de marcas, perfeccionado el 2 de diciembre de 2024.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales y verticales, aunque estas últimas

resultan descartadas.

La operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. c) del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC N°62/2023 (sustituida por la Disposición de la ex CNDC N° 156/2024) y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió el Informe Técnico IF-2026-20638121-APN-DNCE#CNDC de fecha 27 de febrero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inc. b), de la LDC, autorice la operación de concentración económica notificada en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la norma indicada.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La parte notificante, solicitó la confidencialidad en los términos del artículo 13 de la Ley 27.442 y del Decreto 480/2018 de los nombres de los co-controlantes de ciertas empresas integrantes del grupo comprador: LLAO LLAO RESORTS S.A., PUERTO RETIRO S.A., NUEVO PUERTO SANTA FE S.A. (RE-2025-103752124-APN-DTD#JGM CONFIDENCIAL, orden 108. Suministró resumen no confidencial contenido en RE-2025-130749428-APN-DTD#JGM (orden 119)

Motivó la petición de confidencialidad alegando que es información referida a terceros que no forman parte de la transacción notificada.

Además, solicitó la confidencialidad de la una operación que involucra a AMAUTA AGRO S.A.

En este sentido aportaron el instrumento de dicha operación, agregado al RE-2026-10125858-APN-DTD#JGM (orden 140).

Aportó resumen no confidencial de dicha operación contenido en RE-2026-15646385-APN-DTD#JGM (orden 145).

Motivó la petición de confidencialidad indicando que se trata de una operación ajena a la que es objeto en el presente expediente.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y 1 inciso 8 del Anexo de la Resolución SC 359/2018; y los Decretos 50/2019 y modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo del fondo de comercio del centro comercial “Terrazas de Mayo” por parte de IRSA INVERSIONES Y

REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Concédase las confidencialidades solicitadas por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA respecto de la información previamente individualizada, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados.

Artículo 4°.- Considérase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-20638121-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.02.27 14:38:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el siguiente informe relativo a la operación de concentración económica en trámite bajo el expediente EX-2024-135018084- -APN-DR#CNDC, caratulado: "IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2008)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo del fondo de comercio del centro comercial "Terrazas de Mayo" ("FCTM"), que era explotado por INC S.A., por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA ("IRSA").
2. La operación se realizó conforme al régimen de la Ley 11.867, mediante el mecanismo de transferencia de fondo de comercio y se instrumentó mediante: (i) boleto de transferencia parcial de fondo de comercio fechado 29 de octubre de 2024, (ii) instrumento definitivo de transferencia parcial de fondo de comercio fechado 2 de diciembre de 2024, (iii) Reglas de Convivencia entre IRSA e INC S.A. del inmueble general donde se ubica el shopping center Terrazas de Mayo y el hipermercado Carrefour del 2 de diciembre de 2024, (iv) acta de entrega de posesión del 2 de diciembre de 2024 y (v) acuerdo de cesión de marcas fechado 2 de diciembre de 2024.
3. La operación se perfeccionó con la firma del instrumento definitivo de transferencia parcial de fondo de comercio y la toma de posesión¹, el 2 de diciembre de 2024.
4. IRSA se dedica a las actividades inmobiliarias, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, *joint ventures* y alianzas estratégicas. Forma parte de un grupo económico cuyas principales actividades económicas son: inmobiliarias, desarrollo inmobiliario, hotelería, desarrollo y explotación de shoppings, servicios informáticos, administración de servicios de entretenimiento, concesiones, inversiones financieras, minería y agropecuarias.
5. La vendedora, INC S.A., es titular de supermercados de distinto tamaño bajo la marca Carrefour.
6. El objeto de la transacción, el FCTM, es explotado en el inmueble sito en la Avenida Arturo Illia 3770 y la Ruta 202, localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Incluye un hipermercado y un sector de

1 De las futuras unidades funcionales de IRSA, con excepción de la porción correspondiente a la estación de servicio.

estacionamiento, inmuebles, contratos de locación, habilitaciones y permisos, marcas, bienes muebles y otros bienes.²

7. El cierre de la operación se produjo el 2 de diciembre de 2024 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“ex CNDC”) se realizó el 10 de diciembre de 2024.³

II ENCUADRE JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 10 de diciembre de 2024⁴, IRSA presentó el Formulario F0 correspondiente. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”).
9. La transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. b), de la LDC.
10. La obligación de notificar obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, monto que se encuentra por encima del umbral dispuesto por el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁵
11. El 11 de diciembre de 2024, luego de analizar la documentación acompañada, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 quedaba suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado en idéntica fecha, quedando suspendido el plazo a partir de ese momento. En consecuencia, transcurrió UN (1) día hábil de los cuarenta y cinco (45) días previstos en el artículo 14 de la LDC.

2. Específicamente: (i) inmuebles: cuatro futuras unidades funcionales (dejando constancia que a la fecha IRSA aun cuenta con la posibilidad de excluir de la transacción a la futura unidad funcional 5 correspondiente a estación de servicio); una futura unidad 5 complementaria con destino cocheras y una parcela; (ii) derechos de Factor de Ocupación Territorial y Factor de Ocupación del Suelo; (iii) contratos de locación; (iv) habilitaciones y permisos; (v) bienes muebles; (vi) marcas; (vii) otros bienes detallados en el punto 2.1.7 del Instrumento Definitivo de Transferencia de Fondo de Comercio.

3. Dentro de las primeras dos horas de gracia.

4. Ídem nota al pie número 3.

5. La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. La Secretaría de Comercio dictó la Resolución 48/2024 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 25 de enero de 2024, que se estableció en quinientos seis pesos con diecinueve centavos (\$ 506,19).

12. El 12 de febrero de 2026, la parte notificante dio cumplimiento con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el formulario F0.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC, suspendido por un (1) día, reanudó su cómputo el día hábil posterior al 12 de febrero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el FCTM de INC S.A., por parte de IRSA.
15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador⁶</i>	
CRESUD S.A.	Actividad agropecuaria.
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA.	Desarrollo de actividades inmobiliarias, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, <i>joint ventures</i> y alianzas estratégicas.
PALERMO INVEST S.A.	Inversiones financieras.
HOTELES ARGENTINOS S.A.U.	Hotelería.
LLAO LLAO RESORTS S.A.	Hotelería.
INVERSORA BOLÍVAR S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
PUERTO RETIRO S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
SHOPPING NEUQUÉN S.A.	Desarrollo de <i>shoppings centers</i> . Titular de “Shopping Neuquén” y algunas parcelas linderas para desarrollos inmobiliarios en la

⁶ No se incluyen las siguientes empresas: CYRSA S.A., EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A. y MINERA CUYO S.A por encontrarse en liquidación; LA CATORCE S.A. sin actividad desde su constitución.

	ciudad de Neuquén.
FIBESA S.A.U.	Comercialización inmobiliaria.
NUEVAS FRONTERAS S.A.	Hotelería.
PANAMERICAN MALL S.A.	Desarrollo de <i>shoppings centers</i> . Titular y administradora de “DOT Baires Shopping” en Saavedra, Ciudad de Buenos Aires.
SHEFA FIDUCIARIA S.A.U.	Servicios como fiduciario. Solo es fiduciaria de FIDEICOMISO SHEFA V.C.
FIDEICOMISO SHEFA V.C.	Administración y realización de inversiones en compañías <i>startups</i> que ofrezcan servicios digitales que mejoren la experiencia del usuario en centros comerciales.
ARCOS DEL GOURMET S.A.	Explotación y administración del <i>shopping</i> “Distrito Arcos”.
CENTRO DE ENTRETENIMIENTOS LA PLATA S.A.	Inmobiliaria con bienes propios o arrendados.
WE ARE APPA S.A.	Servicios informáticos, en particular, diseño, programación y desarrollo de <i>software</i> , aplicaciones de teléfonos móviles, páginas web.
	Desarrollo, operación y administración de sistemas de pagos móviles, comercialización y administración de cheques regalo.
	Comercio electrónico de productos y servicios a través de aplicaciones móviles y páginas web.
NUEVO PUERTO SANTA FE S.A.	Desarrollo de <i>shopping centers</i> en la provincia de Santa Fe. Es titular y administra el “Ribera Shopping” en la ciudad de Santa Fe.

ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.	Servicios de entretenimiento.
LA RURAL S.A.	Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales. Servicios de alquiler
	y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares.
	Explotación del predio “La Rural” de Palermo.
LA ARENA S.A.	Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes. Promoción y producción de espectáculos deportivos.
	Explotación del “Microestadio Live Arena Tortuguitas”.
LA RURAL S.A. – OFC S.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. – ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA	Titular de la concesión del “Centro de Convenciones Buenos Aires”.
BANCO HIPOTECARIO S.A.	Entidad financiera.
BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.	Entidad financiera con foco en la promoción de mercados secundarios de hipotecas y securitización de activos crediticios.
FUTUROS Y OPCIONES S.A.	Corretaje de granos y demás servicios afines a toda la cadena de comercialización agropecuaria.
	Actividad en el mercado de capitales como Agente de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial y Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión.
FYO ACOPIO S.A.	Compra y venta en consignación de granos, insumos y derivados granarios.

	Acopio físico de granos.
	Compra y venta directa y en consignación de insumos agropecuarios.
AMAUTA AGRO S.A.	Comercialización de insumos nutricionales agropecuarios a nivel local y regional.
FYO FOODS S.A.U.	Elaboración, almacenamiento, distribución, rotulación, fraccionamiento y envasado de productos y materias primas agrícolas.
AUSTRAL GOLD ARGENTINA S.A. CAPOSO ARGENTINA LTD (SUCURSAL ARGENTINA)	Minería.
	Adquisición y tenencia de capital accionario en compañías dedicadas, de manera directa o indirecta, a la exploración, desarrollo, explotación, producción y comercialización de activos mineros.
CHACABUCO 175 S.R.L.	Servicios inmobiliarios.
COMERCIAL CORRIENTES S.A.	Inmobiliaria.
COMPAÑÍA INMOBILIARIA LIBERTAD S.A.	Servicios inmobiliarios.
ECLESIA S.A.C.I.F. Y A.	Inmobiliaria, asesoramiento y administración financiera.
ISAAC ELSZTAIN E HIJOS S.A.	Servicios inmobiliarios.
MARED S.A.	Inmobiliaria.
SAN BERNARDO DE CÓRDOBA S.A.	Servicios inmobiliarios.
TURISMO INVESTMENT S.A.	Inversión.
CONSULTORES ASSETS MANAGEMENT S.A.	Inversión.

Objeto

Fondo de comercio del centro comercial "Terrazas de Mayo" explotado en el inmueble sito en Avenida Arturo Illia 3770 y Ruta 202, Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Incluye un hipermercado y sector de estacionamiento.

Locación de espacios comerciales en Centros Comerciales o *Shopping Centers*.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

16. En virtud de las actividades desarrolladas por las empresas se evidencian relaciones horizontales en el mercado inmobiliario de locación de espacios comerciales en centros comerciales o *shopping centers*, mercado previamente definido por la ex CNDC.⁷ En este caso, y como se argumentará más adelante, el alcance geográfico se considerará dentro de un tiempo de traslado entre 20-25 minutos aproximadamente, lo cual resulta en un radio de 20 kilómetros (km.) del punto físico donde se ubica el objeto de la operación.
17. Asimismo, podrían verificarse relaciones verticales entre el desarrollo y administración de *shoppings centers* y la locación de espacios comerciales en dichos centros comerciales.
18. Sin embargo, de las empresas del grupo comprador que llevan a cabo la actividad de desarrollo de *shoppings centers*, SHOPPING NEUQUÉN S.A., PANAMERICAN MALL S.A. y NUEVO PUERTO SANTA FE S.A., ninguna realiza dicha actividad en el mercado geográfico definido en la presente operación y se encuentran a 1.120 km., 25 km. y 448 km, respectivamente-.
19. Por lo tanto, en el marco de la presente operación, se analizarán únicamente los efectos horizontales identificados.

III.2. EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.2.1. Definición del mercado relevante

20. Los *shopping centers* son una superficie cubierta de grandes extensiones dedicada a la oferta comercial minorista de diversos rubros por parte de reconocidas marcas comerciales. En el mismo espacio físico generalmente se incluyen servicios de esparcimiento y entretenimiento. Así, el principal ingreso de los administradores de dicho espacio físico proviene de los ingresos por alquiler de los locales.
21. La conjunción de una oferta comercial variada, espacios de recreación y esparcimiento y beneficios adicionales al consumidor como servicios seguridad, aire acondicionado, estacionamiento, patio de comidas, entre otros, convierten a los *shopping* en una

⁷ Dictamen ex CNDC 854/2011, parte integrante de la Resolución SCI 42/2011, emitida en el marco del expediente S01:0026022/2008, caratulado: "ALTO PALERMO S.A. Y OTRO S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N.º 25.156".

alternativa recurrente para un conjunto variado de consumidores que satisfacen diversas necesidades en los centros comerciales.

22. Estos factores determinan que, desde el punto de vista comercial, las empresas que arriendan espacios en los *shopping center* perciban un flujo de demanda que se caracteriza por su volumen, estabilidad y poder adquisitivo solamente comparable a determinadas zonas de los principales centros de aglomeración del país.
23. Como fue analizado en antecedentes de la ex CNDC,⁸ existen categorías distintas de *shopping centers*, en función del tipo de público que apunta a través de su oferta comercial. Estos tipos son: (i) *shopping centers* masivos; (ii) *shopping centers* locales y (iii) *outlet* o *factory*.⁹
24. El fondo de comercio del centro comercial “Terrazas de Mayo”, junto al hipermercado y el área de estacionamiento se consideran parte de un *shopping center* local.
25. No obstante, las distintas variantes de *shopping centers* constituyen modalidades de este formato comercial que conservan los atributos básicos del mismo, por lo que se las considerará dentro de un mismo mercado de producto.
26. Si bien otros centros comerciales al aire libre pueden ejercer alguna presión competitiva sobre los *shopping centers* ubicados en zonas relativamente próximas, no corresponde considerarlos como sustitutos efectivos en el mercado de locación de espacios comerciales en *shopping centers* en la medida que no reúnen las características distintivas que hacen a estos últimos especialmente valorados por los consumidores. Por tal motivo, no se los incluye dentro del mercado relevante de producto para analizar los efectos horizontales de la presente operación, ni se los tendrá en cuenta para el cálculo de las participaciones de mercado.
27. En tanto el mercado de locación de espacios comerciales para venta minorista es una demanda derivada de la que ejercen los consumidores sobre los locales comerciales, la

⁸ Ídem anterior.

⁹ (i) *Shopping Centers* masivos son aquellos que reciben un flujo de gente proveniente de una amplia zona geográfica en busca de una oferta variada de servicios y entretenimientos. Su oferta comercial es diversa y abundante, con una porción importante del espacio total dedicada a estacionamiento, esparcimiento, comidas, etcétera. Geográficamente, están ubicados en zonas de acceso rápido, generalmente cercanas a avenidas o rutas. (ii) *Shopping Centers* locales, a diferencia de los *Shoppings* masivos, se caracterizan por una afluencia de público vinculada a su localización geográfica, que concurre para satisfacer determinadas necesidades concretas. Usualmente se encuentran en inmediaciones de centros de aglomeración comercial. Y (iii) *Outlet* o *Factory* son aquellos que cuentan con las marcas prestigiosas que se encuentran en los *shoppings*, pero con productos de segunda selección o discontinuos a un menor precio. Para mayor detalle sobre los tipos de centros comerciales, ver Dictamen ex CNDC 854/2011, Resolución SCI 42/2011.

dimensión geográfica del mercado relevante va a estar determinada por la voluntad de traslado de dichos consumidores hasta los centros comerciales.¹⁰

28. Por ende, y en línea con antecedentes de la ex CNDC, para el alcance geográfico de la operación se considerará un tiempo de traslado entre 20-25 minutos aproximadamente, lo cual resulta en un radio de 20 kilómetros (km.) del punto físico donde se ubica el objeto de la operación.

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

29. Para analizar las participaciones de mercado relativas a la locación de espacios comerciales en centros comerciales o *shopping centers* se considerará el área bruta locativa (ABL) en tanto es la porción de un inmueble que puede destinarse a dicho destino por normas urbanísticas y de edificación, es decir, la superficie comercial útil en tanto es el área susceptible de generar ingresos en la explotación comercial de la misma sin considerar zonas comunes o aparcamientos.
30. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de los centros comerciales o *shopping centers* ubicados hasta 20 km. del objeto.

Tabla 2 | Participaciones de mercado de locación de espacios comerciales en centros comerciales o *shopping centers*. Año 2024

Centro Comercial	Propietario	Ubicación	Área Bruta Locativa (m²)	% participación (ABL)
Unicenter	Cencosud	San Isidro	220.000	39,4%
Norcenter	National Amusements Incorporated	Vicente López	140.000	25,1%
Tortugas Open Mall	Grupo Pegasus	Malvinas Argentinas	53.000	9,5%
Plaza Oeste	Cencosud	Morón	42.374	7,6%
Factory San Martín	Cencosud	San Martín	35.672	6,4%
Terrazas Mayo	INC	Malvinas Argentinas	33.720	6,0%
Soleil Premium Outlet	Grupo IRSA	San Isidro	15.227	2,7%
Participación conjunta Grupo IRSA + INC			48.947	8,7%
Nine	Familia Nine	Moreno	18.663	3,3%
TOTAL			558.656	100,0%

¹⁰ La voluntad de traslado está relacionada con el producto que se considere, un menor precio, la facilidad de acceso al punto de venta, el tiempo de traslado y/o del tipo de *shopping center* si se trata de este mercado. Ver Dictamen ex CNDC 854/2011, Resolución SCI 42/2011; Dictamen ex CNDC 699/2008 de fecha 25 de noviembre de 2008 en el marco del expediente 0415815/2007, caratulado; "CENCOSUD S.A.M FIDEICOMISOS Y MANDATOS S.A. Y SEMPER FIDELITER S.A. s/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC.661)" y Dictamen ex CNDC 306/2002 de fecha 24 de enero de 2002, en el marco del expediente 064-015873/2001, 'caratulado: "THE HOME DEPOT ARGENTINA S.R.L. e HIPERMERCADOS JUMBO S.A. (concentración N° 358) S/NOTIFICACIÓN ART.8° LEY 25.156.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

31. Considerando la información de la tabla precedente, el total de superficie que abarcan los centros comerciales o *shopping centers* en 2024 en un radio de 20 km. del objeto es de 558.656 m² de ABL.
32. La participación de mercado del grupo comprador antes de la operación era de 2,7% (15.227 m² de ABL) y la participación del objeto de la operación ascendía a 6,0% (33.720 m² de ABL), por lo tanto, post operación, la participación conjunta es de 8,7% (49.947 m² de ABL).
33. Asimismo, la medida de concentración Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) asciende a 2.422,1 puntos antes de la operación y a 2.455,0 luego de ella, es decir que la variación del IHH es de 32,9 puntos.
34. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
35. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 62/2023, sustituida por la Disposición 156/2024 (publicada en el B.O. del 03/01/2025), referido a *“las concentraciones horizontales si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”* y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

36. Esta DNCE advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.
37. Específicamente, en la cláusula 14.6 del instrumento definitivo de transferencia parcial de FCTM, relacionada con la cláusula 11 del documento relativo a las reglas de convivencia entre IRSA e INC S.A., se estipuló una cláusula de no competencia, pero con el fin de regular la explotación comercial que se realice en cada una de sus respectivas unidades funcionales y en aras de evitar la competencia desleal entre las actividades que en ellas se desenvuelvan.
38. La parte notificante indicó que dicha cláusula se limita solamente al predio en el que se encuentran el centro comercial y el supermercado, por lo cual no afecta al mercado sino únicamente a las relaciones hacia adentro del inmueble y que su objeto no es limitar la competencia entre las sociedades sino entre las unidades del mismo inmueble y para ese inmueble.
39. Acerca de la duración de la cláusula, adujo que siendo que se trata de la relación entre dos unidades que conviven en un mismo complejo, está destinada a durar en el tiempo sin un lapso predefinido.
40. Explicó que allí se estipula que, más allá de que las partes podrán acordar modificaciones o adaptaciones al Reglamento, lo acordado en relación a la no competencia entre las actividades que cada unidad funcional esté autorizada a realizar es un término esencial. Como surge del texto tanto del Instrumento Definitivo como del Reglamento, la obligación está limitada a las respectivas unidades funcionales del inmueble objeto de la transacción, es decir a las actividades a realizarse en cada una de ellas y no a las actividades de las sociedades en otros inmuebles (ello sin perjuicio de

las que se hubieran podido establecer en otros inmuebles en los que las mismas sociedades son titulares ambas de unidades funcionales). Asimismo, que el objeto es que en la Unidad Funcional Hipermercado no se desarrolle la actividad Centro Comercial y viceversa.

41. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.
42. En este caso y, según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

43. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), dentro del criterio técnico previsto en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023, sustituida por la Disposición 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, -si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)-, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.
44. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
45. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo del fondo de comercio del centro comercial “Terrazas de Mayo” por parte IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud de lo establecido en el artículo 14°, inc. a), de la Ley 27.442.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-20638121-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 27 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2008 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.27 13:44:19 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.27 14:02:52 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia